

1500806-89.2019.8.26.0326

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: SAMARA ELIZA LUTIERI FELTRIN NESPOLI

Comarca: Lucélia

Foro: Foro de Lucélia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... madrugada do dia 12 do mesmo mês, três furtos semelhantes teriam ocorrido na cidade de Salmourão (Comarca de Osvaldo Cruz-SP) - boletins de ocorrência de nº. 160, 161 e 163/2019.

Já na madrugada do dia 19, outro furto com as mesmas características teria se dado na cidade de Iacri-SP (Comarca de Bastos-SP), fato que gerou o RDO nº. 160/2019.

Por fim, um sexto furto nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lucélia

Foro de Lucélia

1ª Vara

Praça José Firpo, s/nº, Lucelia-SP - cep 17780-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500806-89.2019.8.26.0326 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500806-89.2019.8.26.0326

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANI ALVARES FIORITTA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAMARA ELIZA LUTIERI FELTRIN NESPOLI

GIOVANNI ALVARES FIORITTA, CAMILA ESPINHARA DA SILVA e MACKEI PEDROSO FERRAZ, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, pela prática, em tese, da infração penal prevista no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, e artigo 288, "caput", do Código Penal, porque:

Consta que em data incerta, mas durante o ano de 2019, na cidade de Birigui, GIOVANNI ALVARES FIORITTA, CAMILA ESPINHARA DA SILVA e MACKEI PEDROSO FERRAZ associaram-se entre si com o fim específico de cometer crimes.

No dia 16 de agosto de 2019, em horário incerto, mas durante o repouso noturno (madrugada), na Rua Manoel Lopes, nº 1954, nesta cidade e Comarca de Lucélia, GIOVANNI ALVARES FIORITTA, CAMILA ESPINHARA DA SILVA e MACKEI PEDROSO FERRAZ, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnio, subtraíram para si, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, R\$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais) em espécie, pertencente à vítima Marcos Luiz Gasparotto. Segundo se apurou, os denunciados constituíram associação criminosa e atuaram de forma estável e organizada, com o fim de praticar furtos em estabelecimentos comerciais da região, valendo-se sempre do mesmo modus operandi, qual seja, durante a madrugada, com entrada pela parte superior dos imóveis ou mediante arrombamento de portas, trajados de modo a esconderem seus rostos e não deixarem digitais, e sempre visando principalmente a subtração de valores, sobretudo por meio do arrombamento de cofres (fls. 05/09).

A namorada de GIOVANNI ÁLVARES FIORITTA confirmou que os denunciados se conheciam e que ele lhe confidenciou que realizava assaltos em estabelecimentos comerciais, inclusive descrevendo o modus operandi: GIOVANNI permanecia no carro juntamente com CAMILA, que dirigia o veículo, enquanto os demais participantes adentravam no local (fls. 80/81).

O genitor de GIOVANNI confirmou que era comum ele sair durante a noite e retornar apenas no outro dia, além de desconfiar do comportamento do filho, inclusive visualizou um malote, "que aparenta ser de banco", com o denunciado (fls. 87).

Adriana Jandira da Silva, que foi companheira de GIOVANNI, disse que lhe chamava a atenção o fato de o denunciado efetuar o pagamento da pensão alimentícia (cerca de R\$ 1500,00), em espécie, posto ele dizer que trabalhava como entregador, fato este que lhe gerou desconfiança (fls. 88/89).

Tamires Arruda da Silva (fls. 82/83) e Wiliane Martins Lourenço (fls. 84/85), respectivamente esposa e irmã de WIVERSON MARTINS LOURENÇO que inclusive já foi denunciado em outras ações penais pela prática de furtos em coautoria com os demais denunciados no fato sob análise, descreveram que eles constantemente saíam juntos durante a noite e passavam a madrugada fora de casa.

Nesse contexto, em 16 de agosto de 2019, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, vieram até esta cidade de Lucélia a bordo de um veículo GM Astra Sedan, placas DEJ 9866 - Birigui/SP, registrado em nome de CAMILA ESPINHADA DA SILVA (fls. 53/54) e por ela conduzido (fls. 76), com o específico propósito de furtar o Supermercado vitimado.

Já no local, arrombaram o cadeado do portão lateral do Supermercado para ingressar no prédio.

Conforme apontado pelo laudo pericial de fls. 23/26 (Laudo nº 317.969/2019): "O acesso delituoso ao terreno do imóvel deu-se por meio de arrombamento do cadeado do portão de correr (fotografias 1, 2 e 3) de gradil metálico que guarnecia a lateral esquerda. O cadeado foi encontrado na região interna sobre uma mureta próxima ao referido portão (fotografias 16, 17 e 18)".

Em seguida, para ganhar o interior do prédio, arrombaram a porta metálica, tendo assim sido constatado pelo perito: "O acesso ao interior do imóvel deu-se pelo arrombamento da porta de caixilhos metálicos envidraçados de correr (fotografias 4, 5 e 6) que dava acesso ao interior do imóvel pelos fundos, mediante emprego de instrumento desconhecido, orientado de fora para dentro" (Laudo nº 317.969/2019 - fls. 23/26).

Uma vez no interior do prédio comercial, os denunciados passaram a procurar dinheiro no local e, para tanto, arrombaram as "...gavetas dos caixas 05, 06, 07 e 08 por instrumento à guisa de alavanca (fotografias 9 e 10)" e (Laudo nº 317.969/2019 - fls. 23/26).

Os denunciados também arrombaram as portas que dão acesso ao escritório do Supermercado, onde tiveram acesso a 08 malotes, contendo R\$ 285,00 cada um, totalizando R\$ 2280,00.

Conforme laudo pericial de fls. 23/26, o rompimento de obstáculo se deu por "Arrombamento da porta de vidro de folha única de correr que dava acesso ao escritório por instrumento à guisa de alavanca (fotografias 11 e 12)" e "Arrombamento da porta de madeira de folha única que guarnecia um dos cômodos no terço posterior do escritório por instrumento contundente aliado a esforço muscular (fotografias 13 e 14)".

Em seguida, empreenderam fuga, deixando em um terreno nas proximidades do supermercado alguns objetos, dentre eles, um pé de cabra e uma corda (fls. 11). Conforme relatório de investigação policial de fls. 232/233, "após intensa análise pode-se observar que os telefones com linha de nºs 18 99806-5361, o qual pertence a pessoa de GIOVANNI ÁLVARES FIORITTA; 18 99786-8966, o qual pertence a pessoa de CAMILA ESPINHADA DA SILVA, e 18 99750-9642, o qual está registrado em nome de ROSA HELENA VERAS DE SOUZA, porém era usado pela pessoa de MACKEI PEDROSO FERRAZ, foram usados na ERB solicitada, assim, não resta dúvidas de que as pessoas citadas estiveram no local do furto ocorrido, no dia e horários mencionados em relatórios anteriores".

Posteriormente, um dos malotes fora apreendido na residência do denunciado GIOVANNI

ALVARES FIORITTA, sendo reconhecido pela vítima Marcos Luiz Gasparotto como um daqueles subtraídos de seu supermercado (fls. 95/96).

O feito teve início com a instauração de portaria pela autoridade policial. Apresentado relatório final pela autoridade policial (fls. 242/243), a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público às fls. 282/286 e recebida por decisão de 7 de outubro de 2021 (fls. 287/288).

Os acusados GIOVANNI e CAMILA foram regularmente citados (fls. 413, 461) e apresentaram resposta escrita à acusação (fls. 418/421).

A punibilidade do réu MACKEI foi extinta por sentença de fl. 363, diante da morte do agente.

Não vislumbrando hipótese de absolvição sumária (art. 397 do CPP), foi determinado o prosseguimento do feito.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogados os acusados.

Em seguida, as partes apresentaram seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a defesa, por sua vez, a absolvição por ausência de provas (fls. 515/525).

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Não se vislumbram nulidades processuais ou questões preliminares a serem analisadas, tendo sido, ainda, observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, motivo pelo qual passo à análise do mérito.

A pretensão acusatória é improcedente.

A materialidade dos fatos está comprovada pela portaria de instauração de fls. 01/02; boletim de ocorrência de fls. 03/04; relatório de investigação de fls. 05/09; auto de reconhecimento do objeto de fl. 10, auto de exibição e apreensão de fl. 11 e 258 (faca, moletom cinza, pé de cabra, corda de nylon) e laudo de local de fls. 23/36, constatando-se o arrombamento, e, indiretamente, pela prova oral amealhada.

Contudo, a autoria restou duvidosa, sendo impositivo o decreto absolutório em face de todos os acusados.

É dos autos que os acusados, em unidade de desígnios, teriam se associado para o cometimento de múltiplos furtos, em várias cidades paulistas, com o mesmo "modus operandi", cometendo os crimes em curto período de tempo ao longo do ano de 2019.

Ao que importa ao presente feito, os réus teriam furtado o Supermercado Santa Terezinha de Lucélia, mediante concurso de agentes e arrombamento, na madrugada no dia 16 de agosto de 2019, empreendendo fuga na sequência.

As câmeras do circuito interno de vigilância do estabelecimento vitimado teriam captado a imagem dos meliantes, restando, contudo, impossibilitada a identificação, já que se utilizavam de bonés e moletoms, impedindo confronto facial ou corporal.

Segundo o relatório de fls. 05/09, após os fatos aqui apurados, empreendeu a Polícia Civil esforços para apuração da autoria delitiva. Em diligências de campo, foram localizados e apreendidos, em terreno ao lado do supermercado furtado, uma faca, uma blusa de moletom cinza, um pé de cabra e um pedaço de corda.

Prossegue o mesmo documento informando que, na madrugada do dia 12 do mesmo mês, três furtos semelhantes teriam ocorrido na cidade de Salmourão (Comarca de Osvaldo Cruz-SP) – boletins de ocorrência de nº. 160, 161 e 163/2019.

Já na madrugada do dia 19, outro furto com as mesmas características teria se dado na cidade de Iacri-SP (Comarca de Bastos-SP), fato que gerou o RDO nº. 160/2019.

Por fim, um sexto furto nos mesmos moldes teria ocorrido na cidade e Comarca de Flórida Paulista-SP (boletim de ocorrência de nº. 418/2019).

Na busca de elementos de informação, à fl. 13 dos autos, representou a Autoridade Policial pela quebra de sigilo telefônico, nos seguintes termos: "pela determinação a Operadora Vivo de Telefonia Móvel VIVO para que encaminhe a esta Unidade Policial o HISTÓRICO DE CHAMADAS e de MENSAGENS, bem com os DADOS CADASTRAIS de todas as linhas móveis que utilizara, a ANTENA DA OPERADORA VIVO, no período de 01h00min horas até às 06h00min horas do dia 16/08/2019 (sic)", já que, as câmeras internas do supermercado teriam captado os furtadores utilizando um aparelho celular.

Às fls. 44/45, informou a Operadora VIVO que não poderia atender à solicitação, já

que do ofício não havia menção a "endereço, coordenadas ou localidade das antenas a serem pesquisadas".

Novo relatório investigativo, agora às fls. 53/54, dá conta de que, conforme imagens extraídas das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, um veículo Astra/Sedan da cor cinza, no dia dos fatos, às 02h46 min, teria se aproximado do supermercado, realizado manobra no sentido de estacionar em frente ao prédio, mas, repentinamente, teria saído do local.

Prossegue dizendo que, em consulta ao sistema DETECTA, apurou-se que o veículo Astra/Sedan, placas DEJ-9866, de Birigui-SP, registrado em nome de Camila Espinhara da Silva, teria sido captado pelos radares inteligentes, no dia anterior ao furto (15/08/2019), realizando o percurso Santópolis do Aguapeí-SP, Rinópolis-SP, Parapuã-SP e Lucélia-SP, realizando o percurso inverso na sequência.

O relatório de investigação de fls. 76/79 aponta que furtos semelhantes ocorreram em 27 cidades do estado: I- o primeiro, no dia 26/07/2019, na cidade de Lavínia; II- o segundo, no 11/08/2019, em Salmourão; III- 3º, dia 16/08/2019, em Lucélia (fatos aqui apurados); IV- dia 19/08/2019, Iacri; V- dia 22/08/2019, Braúna; VI- dia 26/08/2019, Rancharia; VII- dia 28/08/2019, Flórida Paulista; VIII- dia 29/08/2019, Luiziania; IX- dia 03/09/2019, Valparaíso; X- dia 09/09/2019, Colina; XI- dia 12/09/2019, Barbosa; XII- dia 18/09/2019, Sabino; XIII- dia 25/09/2019, Penápolis; XIV- dia 26/09/2019, Buritama; XV- dia 08/10/2019, Clementina; XVI- dia 24/10/2019, Macaúba; XVII- dia 30/10/2019, Rinópolis; XVIII- dia 07/11/2019, Nipoa; XIX- dia 11/11/2019, Pracinha; XX- dia 13/11/2019, Santana do Aguapeí; XXI- dia 15/11/2019, Martinópolis; XXII- dia 17/12/2019, Gab Monteiro; XXIII- dia 09/12/2019, Brejo Alegre; XXIV- dia 16/12/2019, Bento de Abreu; XXV- dia 27/12/2019, Planalto; XXVI- dia 02/01/2020, Clementina; XXVII- dia 08/01/2020, Mirandópolis.

O mesmo documento aponta que, na comarca de Lavínia, após deferimento de busca domiciliar por aquele Juízo, teriam sido localizados, na residência de GIOVANNI, um malote de dinheiro idêntico ao subtraído do Supermercado Santa Terezinha, além de uma blusa com o logotipo da marca "Adidas", idêntica àquela utilizada por um dos furtadores.

Auto de reconhecimento de fl. 95, pelo qual o sócio do supermercado furtado, Marcos Luiz Gasparotto, reconheceu o malote apreendido como sendo aquele levado de seu estabelecimento.

Nova representação da Autoridade Policial (fl. 97), solicitando a reiteração do ofício encaminhado à prestadora VIVO, agora com a indicação da localização da antena de interesse à investigação.

Resposta às fls. 132/135, tendo a Operadora de Telefonia Móvel VIVO informado as antenas e ERBs que atenderam ao endereço do supermercado na data do furto.

À fl. 154, representou o Delegado Presidente das Investigações pela quebra de dados telefônicos referentes às linhas telefônicas 18-99806-5351, 18-99750-9642, 18-99792-4332, 18-99786-8966, 18-98828-1640, 18-99644-1855 e 18-99663-6664, bem como o histórico de chamadas das referidas linhas no período compreendido entre os dias 15/08/2019, no horário das 23h50, até o dia 16/08/2019, no horário das 05h30.

Resposta às fls. 222/226, indicando que o número (18) 99806-5351 pertence a Giovani Alvares Fioritta, o número (18) 99786-8966 a Camila Espinhara de Silva e o número (18) 99750-9642 a Rosa Helena Veras de Souza.

A partir de tais informações, de acordo com o relatório de investigação de fls. 232/233, conclui o investigador de polícia que a linha (18) 99806-5351 pertenceria a Giovani Alvares Fioritta, o número (18) 99786-8966 a Camila Espinhara de Silva e o número (18) 99750-9642, registrado em nome de Rosa Helena Veras de Souza, a Mackei Pedroso Ferraz.

Conclui, ainda, que referidas linhas teriam sido utilizadas nas proximidades da ERB solicitada, de modo que "não resta dúvidas de que as pessoas citadas estiveram no local do furto ocorrido, no dia e horários mencionados em relatórios anteriores".

Com base em tais elementos de informação, atrelados a depoimentos colhidos, ofereceu o Ministério Público denúncia em face dos três acusados.

Em que pese seja possível aventar a presença de indícios suficientes de autoria a justificar a inauguração da pretensão acusatória, não é possível dizer o mesmo em

relação à prolação de uma sentença condenatória.

A par dos esforços levados a cabo pela Polícia local, percebe-se deficiência intransponível na presidência das investigações, não sendo possível alcançar as conclusões a que chegou a Autoridade Policial.

Não há nos autos cópia das gravações do sistema interno de segurança do supermercado furtado, "prints" das imagens ou laudo pericial confeccionado pelo Instituto de Criminalística, não sendo possível saber se os agentes realmente se utilizaram de moletons e camisetas com o logotipo da "Adidas".

Não é possível saber, também, como alega a Autoridade Policial, que o veículo Astra/Sedan, de propriedade de Camila, teria estacionado em frente ao supermercado na madrugada do crime e que estaria sendo conduzido por uma mulher, já que tais imagens também não aportaram aos autos.

Quanto ao caminho empreendido, não houve a juntada do extrato do sistema DETECTA, não sendo possível confrontar as informações extraídas dos radares inteligentes.

Em prosseguimento, afirma a Polícia Civil que elementos probatórios teriam sido angariados na Comarca de Lavínia, lá tendo sido apreendido, na residência de Giovanni, malote bancário utilizado no supermercado furtado, que, inclusive, teria sido reconhecido pela vítima como sendo seu.

Ocorre que, novamente, não há nos autos cópia do auto de apreensão de mencionado objeto, havendo dúvidas quanto às suas características e local exato em que foi localizado (se na residência de Giovanni, na se sua companheira ou na de seu genitor).

Ademais, tratando-se de objeto relativamente comum (malote bancário para guarda de dinheiro em espécie), afigura-se imperiosa a juntada de fotografias que indicassem seus sinais característicos, de modo a possibilitar o confronto com o auto de reconhecimento de fl. 95.

E, mais importante do que tudo, as diligências que poderiam esclarecer os fatos, colocando os acusados no local do crime, no momento do arrombamento, não foram adequadamente conduzidas.

Como se sabe, as antenas de telefonia instaladas no passo público possibilitam, por meio de suas ERBs (estação rádio-base), a conexão dos usuários com suas respectivas prestadoras de serviço móvel. Em regra, cada operadora possuía sua própria ERB, o que não impede, contudo, que uma mesma ERB seja compartilhada por mais de uma empresa de telefonia, em caso de congestionamento no tráfego de dados, por exemplos.

É por meio das ERBs que, em determinado dia, local e horário, é possível saber se o terminal telefônico investigado se conectou a uma antena, tratando-se de prova robusta a respeito da localização exata do usuário.

Para possibilitar a localização, deve o usuário realizar ou receber chamadas, encaminhar ou receber mensagens por SMS, ou, ainda, utilizar-se do serviço de internet móvel (3g ou 4g). Em outras palavras, desde que o usuário, de alguma forma, conecte-se à ERB, restará registrada sua atividade, possibilitando sua localização.

Sabendo-se que o terminal (18) 99806-5351 pertenceria a Giovani Alvares Fioritta e que o terminal (18) 99786-8966 pertenceria a Camila Espinhara de Silva, bastava que fosse solicitado o histórico de dados e linhas atrelados às ERBs apontadas às fls. 132/135.

A partir da "régua" usualmente encaminhada pelas prestadoras, é possível verificar o horário, aparelho (IMEI) e terminal, bem como a ERB (antena) a qual o usuário se conectou, além da direção da ligação (AZIMUTE), informações estas suficientes à triangulação e localização precisa de determinado indivíduo em determinado espaço de tempo.

Em que pese o relatório de fls. 232/233 afirme categoricamente que os acusados se encontravam nas proximidades do supermercado furtado no dia dos fatos, tal conclusão não é alcançada pelas provas amealhadas, já que não houve a juntada da "régua", inexistindo, ainda, relatório de inteligência policial que tenha analisado e confrontado ERBs e terminais, tornando impossível a este Juízo atingir a conclusão a que chegou a Autoridade Policial e o Ministério Público.

À toda evidência, percebe-se congruência no caminho investigativo percorrido pela

Polícia Civil. Contudo, as diligências empreendidas não foram suficiente e adequadamente materializadas nos autos, impedindo, assim, o exercício pleno do contraditório pela defesa e a análise pormenorizada dos dados por este Juízo, prejudicando-se a cognição sobre a qual se funda o convencimento jurisdicional. De se pontuar que este Juízo não desconhece a defasagem numérica no corpo de servidores que compõem a Delegacia de Polícia de Lucélia, muito em virtude das aposentadorias não repostas, contudo, tal fato, por si só, não é apto a justificar as deficiências encontradas na investigação, as quais poderiam ter sido sanadas com o auxílio dos departamentos especializados da própria Polícia Civil, competentes para a análise de informações técnicas.

Outrossim, verifico que a prova oral judicializada não pôde esclarecer os fatos.

A vítima Marcos Luiz Gasparotto, em solo policial (fl. 38), disse que é sócio-proprietário do estabelecimento comercial denominado Supermercado Santa Terezinha e no dia 16.08.19, foi acordado às 04h45min da madrugada pela empresa de monitoramento, devido o alarme ter sido acionado; rumou para o local dos fatos, constatando que momentos antes, indivíduos não identificados até então haviam arrombado as portas onde o cofre permanece instalado, estando os caixas revirados, dando pela falta de oito malotes contendo R\$ 285,00, cada, um, perfazendo montante de R\$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais em dinheiro). Contou que as filmagens das câmeras instaladas no local foram cedidas à Polícia Civil, para possível identificação dos autores. Posteriormente, foram localizados os malotes vazios, uma faca e um pé-de-cabra, em um terreno desocupado, próximo ao Supermercado. Em Juízo, relatou que estava em casa quando recebeu ligação da central de alarme; era de madrugada; ao adentrar no escritório, visualizou duas pessoas correndo; os cadeados e as portas estavam arrombados; não conseguiu identificar quem eram; foram subtraídos malotes de dinheiro; reconheceu os malotes apreendidos; os malotes possuíam numeração específica dada pelo mercado.

A testemunha Eudes da Silva Júnior (fl. 21), ao delegado de polícia, relatou que, por ocasião dos fatos, por volta das 05h10, encontrava-se em serviço, quando foi acionado via COPOM a comparecer no Supermercado Santa Terezinha, onde o proprietário do estabelecimento, Sr. Marcos Luiz Gasparotto, informou que foi acordado às 04h45min da madrugada pela empresa de monitoramento, devido o alarme ter sido acionado e rumou para o local dos fatos, constatando que momentos antes, indivíduos não identificados haviam arrombado as portas do Escritório onde fica instalado o cofre, estando os caixas revirados, dando pela falta de 08 malotes contendo R\$ 285,00 cada um, perfazendo o montante de R\$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais em dinheiro). Foi acionada a EPC Adamantina- SP para realização de exame pericial no local. O Sr. Marcos exibiu as filmagens das câmeras de monitoramento e puderam visualizar 02 indivíduos arrombando as portas e levando os malotes. Em Juízo, disse que foram acionados pelo 190 para atender a ocorrência de furto no Supermercado Santa Terezinha; no local, estava a empresa de segurança; vistoriaram o mercado e solicitaram perícia; não se recorda se visualizou as gravações do sistema do mercado.

A testemunha Jéssica Amanda Martinez (fls. 80/81), relatou que teve um namoro com Giovani por aproximadamente 1 mês e 15 dias, tendo iniciado este namoro em 12/09/2019. Disse que durante o tempo em que esteve nesse relacionamento, Giovani se encontrava muito com Camila, Ruan, Mackei e Rogério e conta que o namorado afirmou que trabalhava em uma guarita de condomínios, haja vista que toda noite ele saía com tais pessoas. Certa data, Giovani lhe disse que, por estar gostando muito da declarante, iria ser sincero, quando então lhe disse que não trabalhava como porteiro, mas sim realizando assaltos. Nesta conversa, Giovani lhe disse que, quando iam realizar os assaltos, sempre em estabelecimentos comerciais, ele e Camila permaneciam no interior do carro e que Mackei, Ruan e Rogério entravam nos estabelecimentos para assaltarem. Giovani nunca lhe disse como adentravam nos locais ou como arrombavam os estabelecimentos, porém lhe disse que primeiro escolhiam uma cidade, após todos iam até o estabelecimento no dia anterior para conhecer o local e na madrugada seguinte realizavam o assalto; Giovani lhe disse ainda que gostava de ter diversas armas, porém a declarante nunca viu qualquer arma de fogo com ele. Relata ainda que dificilmente Giovani permanecia consigo nas

noites, haja vista que quase todos os dias ele saía com outras pessoas e retornava sempre de madrugada, diante disso Giovani lhe disse que quase todos os dias eles assaltavam algum estabelecimento e que por semana ele recebia cerca de R\$ 15.000,00 a R\$ 30.000,00 e que comprava tênis caros e dava dinheiro para sua ex-esposa. Giovani lhe disse ainda que certa data foram realizar um assalto e que no trajeto foram abordados em uma Base da Polícia Rodoviária, não sabendo a declarante informar o local, quando então o documento do carro que usavam, um veículo VW/Gol, de propriedade de Ruan teria sido apreendido pelos Policiais. Seu namorado ainda lhe disse que Camila era uma das responsáveis pelo transporte dos rapazes para cometerem os assaltos e que para tanto utilizava-se de seu veículo, um GM/Astra e que em meados de outubro tiveram uma conversa e em conjunto decidiram retirar Camila dos assaltos, pois segundo eles, Camila estaria "caguetando" o grupo. No lugar de Camila, teria entrado Wiverson Martins Lourenço. Com a saída de Camila, ficaram sem veículo para a prática dos crimes, teriam se dirigido para a cidade de São José do Rio Preto/SP e adquirido um veículo VW/Santana em um leilão. Nesta conversa, Giovani lhe disse que ele e os outros rapazes realizaram assaltos nos municípios de Lucélia/SP, Rancharia/SP, Valparaíso/SP, Martinópolis/SP e Bento de Abreu/SP. Afirmou que Giovani disse que ele e Wiverson teriam sido seguidos por um veículo e com medo teriam fugido. Logo à frente, foram abordados por viaturas da Polícia, quando então teriam sido agredidos, o que impediu a realização do assalto. Afirmo que a tia de Wiverson reside no município de Salmourão/SP e que ele frequentava muito aquele local. Giovani ainda contou que estava na posse de R\$ 500,00, quando então teria mostrado tal valor. Jéssica disse que depois iniciou um namoro com Wiverson, porém mesmo tentando conversar com ele sobre os assaltos, Wiverson mudava de assunto e dizia que iria deixar "esta vida". Em Juízo, relatou que manteve breve relacionamento amoroso com GIOVANI; não tem conhecimento sobre os fatos; ele lhe dizia que trabalhava com venda de motos e veículos; nessa época, ele utilizava uma saveiro branca; nada sabe sobre um Astra preto; não conhece MACKEI; viu CAMILA apenas uma vez; não se recorda do telefone celular de GIOVANI. Tamires Arruda da Silva (fls. 82/83) disse que é casada com Wiverson (vulgo "Nê") há cerca de dois anos. Relata que Wiverson sempre trabalhou e que tinha um comportamento "normal", trabalhava e tinha um bom relacionamento familiar, além de ser bastante "caseiro". Ocorre que, há cerca de quatro meses, percebeu uma "mudança" de comportamento por parte de Wiverson, e que percebeu tal mudança após sua aproximação com "Mosquito" (Giovani). Por diversas vezes, ele foi até sua residência chamar Wiverson para saírem. Relatou que, muitas vezes, Giovani ia até sua casa de moto ou com uma Saveiro de cor branca (rebaixada), além de ligar para eles muitas vezes, sendo que, algumas vezes, ele dizia que era para socorrê-lo. Relata que após o início da amizade entre Mosquito e Wiverson, percebeu que ele começou a sair no início da noite, retornando "na alta madrugada", sempre acompanhado de Giovani ou sozinho, sendo que muitas das "saídas" eram inclusive durante a semana. [...] Indagada se já sabia de algum furto praticado por Wiverson, relata que ele já comentou que Giovani (Mosquito) era o "piloto". [...] Contou ainda que, em um certo sábado, combinou de ir em uma loja com Wiverson para juntos comprarem o enxoval, porém ele não apareceu. Soube que ele havia sido abordado por policiais militares naquela madrugada na cidade de Bento Abreu, e que ele estava acompanhado de Giovani naquela oportunidade. Wiliane Martins Lourenço (fls. 84/85), declarou que é irmã de Wiverson e que ele sempre morou com ela e com sua mãe. Relata que ele alterou seu comportamento após conhecer "Mosquito" (Giovani Fioritta) e que ele começou a sair frequentemente de casa, à noite, inclusive durante a semana, e que por diversas vezes passou a madrugada inteira fora de casa. Ele andava frequentemente com Ruan e Giovani. Conhece Camila "de vista", pois ela já "ficou" com seu irmão Wiverson. Soube por Jéssica que Wiverson tinha ido em uma cidade para "ver" e depois retornar para fazer um "assalto". Acredita que tal conversa se dera em meados de dezembro último. [...] Conta que suspeitou que seu irmão estivesse envolvido em crimes, por conta de seu envolvimento com Giovani (Mosquito), e que Jessica já lhe contou que chegou a ver em uma ocasião cerca de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie que contou a ela que seria produto de furto por eles praticados.

Mauro Donizetti Fioritta (fl. 87), contou ser pai de Giovani e em relação a ele disse que nunca soube se ele trabalhava, nunca ajudou com as despesas da casa. Relata que há algum tempo Giovani apareceu com um veículo Saveiro em casa, que teria comprado na cidade de Rancharia. Nunca viu outro veículo em casa com ele, nem Audi, nem Gol vermelho. Disse que Wiverson, conhecido como "Nê" frequenta a casa dele há algum tempo, e possui um carro que acredita ser um Gol, da cor cinza. [...] Disse que é comum Giovani sair de noite e voltar só no outro dia; disse que as blusas e tênis apreendidos são de Giovani. [...] Quanto ao malote preto, que aparenta ser de banco, pertence a Giovani e nunca viu outro do tipo. Sempre achou que havia algo de errado, mas quando perguntava para Giovani, ele dizia que trabalhava à noite em um condomínio. Sobre os celulares apreendidos, contou que o da marca LG, cor preta é seu, o da marca Samsung, cor prata é de seu filho Reginaldo, e o outro Samsung preto é de sua neta Ágatha e o da marca Motorola, que está com a tela trincada é de Giovani, o qual possui outro celular. Em Juízo, relatou ser genitor do acusado GIOVANI; na época dos fatos, GIOVANI residia com a namorada; ele não mantinha objetos pessoais em sua residência; a polícia adentrou em sua residência sem mandado; não leu seu depoimento dado em solo policial; não reconhece as roupas apreendidas em sua casa como sendo de GIOVANI; o malote foi localizado em sua residência, mas não sabe onde ele estava porque nunca o havia visto na casa; não confirma que tenha dito que Giovani saía e voltava no outro dia; GIOVANI fazia bicos, lavando carros, cortando árvores e "catando" latinhas; o veículo GOL era seu; não conhece os corréus; não se recorda do número do telefone de GIOVANI; não sabe se GIOVANI tinha amigos com uma saveiro.

Adriana Jandira da Silva (fls. 88/89), relatou que teve um relacionamento com Giovani (união estável), por cerca de seis anos, tendo duas filhas em comum e que já estão separados há um ano. Relata que após o término do relacionamento, iria se mudar para o município de Braúna/SP, para morar com seu pai. Diante da mudança, foi procurada por Giovani que lhe propôs que alugasse uma casa no município de Birigui, pois iria arcar com o aluguel, abatendo da pensão que fosse devida (acordo informal). Disse que chegou a alugar a casa (cerca de cinco meses atrás) e que ele lhe entregou como pagamento da pensão, cerca de R\$ 1.500,00 em espécie, fato que lhe chamou a atenção, vez que ele estava desempregado. Conta que ele dizia que trabalhava como entregador de lanches, trabalhando no período da noite, porém afirma que tinha conhecimento de que ele não trabalhava como entregador. No mês seguinte à mudança, ele também lhe pagou a "pensão" em dinheiro "vivo", e que por algumas vezes visualizou em sua carteira grande quantidade em dinheiro vivo, fato que começou a lhe despertar desconfiança. Relata que Giovani possuía um veículo VW Saveiro, de cor branca, e que chegou a indagá-lo sobre a compra de tal veículo, tendo ele dito que teria comprado parcelado, e que pagava cerca de setecentos reais por mês. Relata que mantém contato com Giovani através do número (18) 99806-5351, e que há mais de um ano ele utiliza tal linha (desde a separação). [...] Indagada se conhece Mackei (mostrada foto), disse que não, porém o viu em uma oportunidade na casa de Giovani, com uma Honda Biz vermelha, não se recordando a data. [...] Indagada se conhece Camila Espinhara, disse que só "de vista" e que não se recorda de tê-la visto com Giovani. Disse que conhece Wiverson Martins Lourenço e que ele possui o apelido de "nego", relata que já o viu com Giovani por diversas vezes, e que "andam" juntos [...]. Em Juízo, disse ser ex-esposa de GIOVANI; nada sabe sobre o furto; somente soube dos fatos após ser procurada pela polícia em Birigui; havia reatado o relacionamento há 15 dias; não conhece os corréus; não havia malotes ou outras apreensões em seu apartamento; ele trabalhava como entregador na época.

Wiverson Martins Loureço (fls. 90/91) declarou que conhece Giovani, e que conhece a cidade de Lavínia, porém nunca esteve nesta cidade, também disse que não conhece a cidade de Mirandópolis e nunca esteve lá; que conhece Martinópolis e que já esteve na cidade. Indagado se em 16/11/2019 esteve nessa cidade, disse que acredita que sim, não sabendo precisar a data, lembra apenas que naquela ocasião foi abordado por policiais militares. Relata que estava sozinho e que estava em Presidente Prudente e havia levado uma caixa de som para arrumar. Questionado se conhece a cidade de Rinópolis/SP disse que sim, pois sua esposa possui alguns parentes na cidade. Disse que não esteve lá recentemente, que esteve acerca de uns



quatro anos atrás. Indagado se já conhece a cidade de Valparaíso disse que sim e que já fora até tal cidade, porém há muito tempo. [...] Disse conhecer Mackei Pedroso e Giovani Fiorita [...]. Sobre o celular, aparelho Iphone de cor branca, IMEI 35302609448516, relata que já o usa há cerca de 2 anos ou mais.

Ruan Carlos da Rocha, em carta precatória nº275/20 de fl. 197, também negou o ocorrido, desconhecendo o fato.

Ao ser entrevistado pela Autoridade Policial, o acusado GIOVANI (fls. 92/94) declarou que [...] é conhecido por algumas pessoas pela alcunha de "Mosquito". [...] Disse que conhece Mackei Pedroso Ferraz, pois fazem "negócios" juntos, "rolos diversos". Disse que conhece Camila Espinhara da Silva desde a infância, mas que tem pouco contato com ela, e que não costuma ligar para ela. Contou que também conhece Wiverson Martins Lourenço e que são bastante amigos, possuem contato frequente e já dirigiu e ficou algumas vezes com seu veículo (Gol, de cor prata [...]) Indagado sobre os produtos apreendidos em sua residência nesta data, sendo quatro pares de tênis, disse que são seus, bem como os bonés de cor vinho (estampa "Brutal") e outro de cor rosa claro (estampa "Polo") também lhe pertencem. Questionado sobre um malote de cor preta, com o número oito estampado, relata que é seu e que ele veio em um carro que adquiriu, um veículo Kadett, de cor vinho, o qual não se recorda de quem comprou, pois era um veículo com "documento vencido". Relata ainda que um telefone celular de cor branca (Iphone) apreendido em sua posse lhe pertence e que inclusive utiliza comumente, estando instalado nele a linha mencionada. Perguntado sobre as blusas de cor verde (marca Adidas), de cor azul (estampa com número 36-baseball), de cor branca com listras em preto e cinza relata que também lhe pertencem. Indagado sobre os documentos referentes aos veículos VW Saveiro e Audi encontrados em sua residência disse que são seus, e que a Saveiro branca ainda está com ele e que o Audi já vendeu, porém reteve o documento, vez que parcelou o pagamento, não se recordando para quem passou o veículo Audi. Relata que pagou parcelado, cerca de R\$ 5.000,00 em dinheiro, parcelado em três vezes. Contou que não trabalha e que vive de "rolos" (pequenos negócios), e que ganha em média R\$ 800,00 (oitocentos reais). Disse que conhece Adriana Jandira da Silva, com quem tem duas filhas, pagando uma pensão de R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensais. [...] Disse que não esteve em Martinópolis com Mackei em 16/11/2019, pois não conhece tal cidade, nem em Lucélia, Iacri, Inúbia Paulista, Salmourão, Rancharia e Rinópolis, [...] Disse que conhece Jéssica Martinez e que já namorou com ela por cerca de um mês. [...]. Em depoimento complementar (fl. 196), disse desconhecer os fatos, negando o crime. Em Juízo, negou os fatos; nunca esteve em Lucélia; lavava carros em Birigui, na Rua Bahia; seu celular caiu dentro do veículo de MACKEI; ele lhe devolveu apenas 40 dias depois; CAMILA conhece de infância; seu único vínculo com MACKEI era que ele lavava seu carro em seu lavador; não tem ciência dos malotes; está preso por outro furto, mas também não o cometeu; seu telefone não tinha senha; era um Iphone; Camila não tinha uma saveiro; não sabe se ela tinha um Astra; autorizou a entrada da polícia em sua residência; entregou seu celular; não ia na casa de seu pai; não guardava objetos na casa de seu pai; lá só comparecia aos domingos.

CAMILA ESPINHARA DA SILVA negou os fatos. Disse que estava desempregada; vendeu seu veículo Astra para o colega de seu cunhado, de nome MACKEI, pelo valor de R\$ 11.000,00; MACKEI lhe deu R\$ 3.000,00 em dinheiro e o restante parcelado ele não pagou; isso ocorreu em 2019; acredita que antes do meio do ano; não se recorda de conhecer GIOVANI; residia em Birigui em 2019; não mais dirigiu o veículo após a venda; o número 997868966 já foi seu, mas se desfez dele há muitos anos; esse celular foi vendido para seu cunhado; possui 4 filhos, sendo o mais velho de 12 anos.

Verte-se dos depoimentos colhidos elementos iniciais a apontar que, efetivamente, Camila e Giovanni participaram de múltiplos furtos mediante arrombamento, associando-se com outros indivíduos, inclusive Mackei, já falecido.

Contudo, ao que interessa ao objeto destes autos, não se colheu qualquer segmento de prova que corrobore a tese acusatória de que os acusados participaram do furto ocorrido em Lucélia, especialmente porque, conforme já dito, não há certeza quanto à localização do malote apreendido (se na casa de Giovani, na de seu pai ou de sua

companheira), ou mesmo se o objeto pertencia efetivamente ao supermercado vitimado. Quanto às declarações de Jéssica, "ficante" de Giovani, não foram corroboradas em Juízo.

Em suma, diante da falha encontrada na prova técnica, apta a macular as conclusões endossadas pela Autoridade Policial, e não havendo nos depoimentos colhidos elementos idôneos a confirmar a autoria delitiva, a absolvição é medida de rigor.

Em face de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a acusação para ABSOLVER GIOVANNI ALVARES FIORITTA e CAMILA ESPINHARA DA SILVA, ambos já qualificados nos autos, da imputação constante da denúncia, o que faço com esteio no art. 396, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas pelo Estado.

P.I.C.

Oportunamente, ao arquivo.

Baixa e anotações necessárias.

Lucélia, 1º de dezembro de 2022.

Samara Eliza Lutiheri Feltrin Nespoli

- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA